

Městský úřad Kadaň – Stavební úřad
Mírové náměstí 1
432 01 Kadaň

(datovou schránkou: uaybdrx)

Mgr. Pavel Kropáček, advokátní kancelář

IČO: 71446010

se sídlem Pobřežní 667/78, Karlín, 186 00 Praha 8

V Praze dne 15.09.2023

Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Vážení,

obracím se na Vás s žádostí o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a to konkrétně ve věci výstavby velkokapacitního bateriového úložiště (dále jen „**bateriové úložiště**“), které se nachází na území obce Tušimice, pro níž vykonává Váš úřad působnost stavebního úřadu.

Pro vyloučení pochybností ohledně specifikace bateriového úložiště dodávám, že žádost směřuje na bateriové úložiště, o kterém je psáno v článku na tomto [odkazu](#).

Ohledně výstavby tohoto bateriového úložiště žádáme o sdělení následujících informací:

- 1) Byla výstavba bateriového úložiště z pohledu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, Vámi určitým způsobem povolována?
- 2) Pokud z Vaší strany došlo k vydání určitého rozhodnutí, povolení nebo stanoviska ve vztahu k tomuto bateriovému úložišti, žádáme Vás o zaslání takovýchto správních aktů.
- 3) Pokud Váš úřad nebyl oprávněný k povolení výstavby bateriového úložiště, žádáme Vás o sdělení, který správní orgán byl místně a věcně příslušný k vydání takovýchto správních aktů ve vztahu k výstavbě bateriového úložiště.

Požadované informace a popř. dokumenty mi, prosím, zašlete do méj datové schránky, ID schránky: **ggi4gti**, případně e-mailem na: kropacek@kropacklegal.cz.

Předem děkuji za vyřízení žádosti.

Mgr. Pavel Kropáček, advokát

MĚSTSKÝ ÚŘAD KADAŇ

stavební úřad

Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň

Č.J.: SÚ-42187/2023/N
SPIS. ZN.: MUKK/43461/2023
SK. ZN./LH A5
VYŘIZUJE: Veronika Nestlerová
TEL.: 474 319 542
E-MAIL: veronika.nestlerova@mesto-kadan.cz
DATUM: 25.9.2023

SDĚLENÍ

podle zák. č. 106/1999 Sb.

Městský úřad Kadaň, odbor stavební úřad, jako obecný stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), obdržel dne 18.09.2023 Vaši žádost o poskytnutí níže specifikovaných informací podle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, týkající se rozhodnutí či opatření vydaných podle ustanovení stavebního zákona, které se týká výstavby velkokapacitního bateriového úložiště, které se nachází na místně příslušné části obce Kadaň, katastrální území Tušimice – areál ETU (elektrárna Tušimice). Informace o jeho výstavbě byly čerpány z článku, který tvoří přílohu žádosti o informaci.

Žadatelem je:

K jednotlivým bodům žádosti stavební úřad uvádí:

- 1) Městský úřad Kadaň, odbor stavební úřad, není v tomto případě pro tuto stavbu místně příslušný.
- 2) Působnost stavebních úřadů, s výjimkou pravomoci ve věcech územního rozhodování, vykonává pro tuto stavbu Ministerstvo průmyslu a obchodu, odbor stavební úřad, Na Františku 1039/32, 110 115 Praha 1 – Staré Město.
- 3) Konkrétně u staveb k účelu těžby, zpracování transportu a ukládání radioaktivních surovin na území vyhrazeném pro tyto účely, u staveb souvisejících s úložišti radioaktivních odpadů obsahujících výlučně přírodní radionuklidy a u staveb v areálu jaderného zařízení, u staveb ropovodů a produktovodů a u zařízení pro přenos elektřiny, zařízení pro přepravu plynu, zařízení uskládání plynu nebo výroby elektřiny o celkovém instalovaném výkonu 100 MW a více.
- 4) Sdělení Sp.zn.MPO 46070/2019, č.j. MPO 46070/19/353-SÚ ze dne 17.06.2019 bylo odesláno žadateli – zástupci vlastníka ČEZ, a.s., Elektrárny Prunéřov, útvar PaRP západ, Prunéřov 375, 432 01 Kadaň.
- 5) Požadované informace požadujete zaslat do osobní datové schránky:

Veronika Nestlerová
referent stavebního úřadu

MĚSTSKÝ ÚŘAD
KADAŇ
-66-

Obdrží: